SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA

AUTORIZA A DIRECTORES REGIONALES DE LA XIII Y XIV DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA PARA DELEGAR EN LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS LAS FACULTADES QUE INDICA Y REVOCA AUTORIZACIONES DE DELEGACIÓN QUE SEÑALA.

Santiago, 25 de noviembre de 2014.-

Hoy se ha resuelto lo que sigue:

RESOLUCIÓN EX. SII N° 108.- /

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo 7° letras c) y ñ) y artículo 20, ambos de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 7, del Ministerio de Hacienda, de 1980; el artículo 6°, letra B) Nos. 5 y 7 del Código Tributario; contenido en el artículo 1° del D.L. N° 830 de 1974, el artículo 41 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se contiene en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de 13 de Diciembre de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y la Resolución Exenta del Servicio de Impuestos Internos N° 11 de 23 de enero de 2013, que creó los Departamentos de Procedimientos Administrativos Tributarios en la XIII Dirección Regional Metropolitana, Santiago Centro y XIV Dirección Regional Metropolitana, Santiago Poniente, y

CONSIDERANDO:

1.- Que, los artículos 6°, letra B, N° 7 del Código Tributario, contenido en el artículo 1° del D.L. N° 830 de 1974 y 20 de la citada Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, facultan al Director Regional, en la jurisdicción de su territorio, autorizar a funcionarios de su dependencia para resolver determinadas materias, aun las de exclusiva competencia, o para hacer uso de las facultades que le confiere el Estatuto Orgánico del Servicio, actuando " por orden del Director Regional", y encargarles, de acuerdo con las leyes y reglamentos, el cumplimiento de otras funciones u obligaciones, debiendo en esta materia, obrar de acuerdo a las instrucciones del Director.

2.- Que, mediante Resolución Exenta del Servicio de Impuestos Internos N° 11, del 23 de enero de 2013, se crearon a contar del 01 de febrero de 2013 en la XIII Dirección Regional Metropolitana, Santiago Centro y en la XIV Dirección Regional Metropolitana, Santiago Poniente, del Servicio de Impuestos Internos, los Departamentos de Procedimientos Administrativos Tributarios, los cuales estarían ubicados en las sedes de la XIII y XIV Dirección Regional Metropolitana, Santiago Poniente y Santiago Centro, respectivamente, autorizando a sus Directoras Regionales para delegar en los Jefes de Departamentos de Procedimientos Administrativos Tributarios, las facultades necesarias para el cumplimiento de las funciones que deben desempeñar los mencionados Departamentos.

RESUELVO:

PRIMERO.- REVÓCANSE las autorizaciones conferidas al Director Regional de la XIII Dirección Regional Metropolitana, Santiago Centro y al Director Regional de la XIV Dirección Regional Metropolitana, Santiago Poniente, para delegar en los Jefes de los Departamentos Jurídicos de sus dependencias, la facultad de conocer y resolver las denuncias, no reclamadas, por infracciones tributarias previstas y tipificadas en los artículos 97 números 3, 6, 7,

10, 16, 17 y 19; y 109, ambos del Código Tributario, y conceder las condonaciones que se soliciten respecto de las sanciones que le corresponda aplicar, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en las resoluciones e instrucciones dictadas al efecto. Los Directores Regionales de las XIII y XIV Dirección Regional Metropolitana, Santiago Centro y Santiago Poniente, procederán a dejar sin efecto toda resolución delegatoria de facultades en los Jefes de los Departamentos Jurídicos Regionales, dictadas en virtud de las instrucciones mencionadas.

SEGUNDO.- AUTORÍZASE al Director Regional de la XIII Dirección Regional Metropolitana, Santiago Centro y al Director Regional de la XIV Dirección Regional Metropolitana, Santiago Poniente para delegar en los Jefes de los Departamentos de Procedimientos Administrativos Tributarios de sus dependencias, la facultad de aplicar las sanciones administrativas que correspondan respecto de las infracciones tributarias previstas y tipificadas en el artículo 97 N° s 3, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 y en el artículo 109, ambos del Código Tributario, cuando no se haya reclamado de ellas, y además, conceder las condonaciones que se soliciten respecto de las sanciones que les corresponda aplicar, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en las resoluciones e instrucciones dictadas al efecto.

TERCERO.- El funcionario designado, al hacer uso de las facultades delegadas, deberá mencionar la Resolución delegatoria de facultades, por su número y fecha, y anteponer a su firma la frase “Por orden del Director Regional”**.**

CUARTO.- Las resoluciones delegatorias de facultades que dicten los Directores Regionales deberán citar la presente resolución, mencionándola por su número y fecha en la parte considerativa y deberán publicarse en extracto en el Diario Oficial.

QUINTO.- A partir de su vigencia, las instrucciones contenidas en esta resolución primarán sobre toda norma que pugne con sus disposiciones.

SEXTO.- La presente Resolución regirá a contar de su publicación en el Diario Oficial.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO.

(FDO.) MICHEL JORRATT DE LUIS
DIRECTOR (T y P)

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines consiguientes

Distribución

- Diario Oficial-Extracto
- Boletín
- Internet